

1517614-07.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197457/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 19172295 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 3204/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2197457 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517614-07.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517614-07.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197457/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 19172295 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 3204/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2197457 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS NICOLO RANTE e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

NICOLAS NICOLO RANTE, qualificado nos autos e LUCAS TADEU DE AZEVEDO BARBOSA MIZOTE, qualificado nos autos, estão sendo denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 de 23 de agosto de 2006, combinado com o artigo 29 do

Código Penal, porque em 21 de julho de 2021, por volta das 20h45, na Alameda dos Maracatins, nº 1431, Moema, nesta comarca, o réu NICOLAS, em comum acordo com LUCAS, transportava, trazia consigo, mantinha sob sua guarda, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 1 (um) "tijolo" de TETRA-HIDROCANNABINOL, vulgarmente conhecida como maconha, em forma de Haxixe, pesando 49,5g (quarenta e nove gramas e cinco decigramas), pronto para ser comercializado, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 35/38.

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2021 (fls. 116/117).

Os réus, devidamente citados, apresentaram resposta à acusação. (fls. 219/221).

Durante a instrução, foram ouvidas vítima e testemunhas, sendo os réus, ao final, interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação não se opondo à configuração do privilégio (fls. 271/277). A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição ou pela condenação por tráfico privilegiado (fls. 284/291).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, pelo laudo de constatação provisória da droga e pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 261/263).

A testemunha Luís Henrique da Luz Bertoni, policial militar, relatou, em juízo, que estava em patrulhamento e avistou um indivíduo, em atitude suspeita, próximo de uma banca de jornal. No momento da abordagem, um carro próximo começou a sair. O veículo também foi abordado. Lembra-se que NICOLAS estava próximo a uma banca de jornal. A abordagem de NICOLAS foi feita pelo tenente Eduardo. A droga foi encontrada no moletom de NICOLAS. Com LUCAS, foi encontrada balança de precisão. Ambos admitiram informalmente que iriam entregar drogas a terceira pessoa quando colocados um próximo do outro. Não conhecia a pessoa dos acusados.

No mesmo sentido foi o depoimento de Taynar Cury de Oliveira, também policial militar, dizendo que estavam em patrulhamento, no bairro de Moema, e avistaram uma pessoa parada próxima a uma banca. Diante da atitude suspeita, foi efetuada a abordagem da pessoa, identificada como NICOLAS. O veículo de LUCAS acabou saindo e ingressando à esquerda. Em busca pessoal de NICOLAS, foi encontrado um tijolo de haxixe. Com LUCAS foi encontrada uma balança de precisão. Informalmente, ambos admitiram a prática do tráfico. O celular de LUCAS estava com NICOLAS. LUCAS negociava e NICOLAS fazia a entrega do entorpecente. A droga seria vendida por R\$ 2 mil e negaram-se a falar quem seria o comprador. Todos os policiais presentes ouviram a confissão.

Os réus, quando interrogados, em juízo, negaram a prática do crime, apresentando versões colidentes e inverossímeis a respeito da balança de precisão apreendida.

Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos" (Apelação 17094-

35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

Ora, a jurisprudência sobre o tema é pacífica.

O fato de a prova acusatória estar baseada basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

De acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Ressalte-se ainda, que o mero porte da substância ilícita que extrapola o uso pessoal já basta para caracterizar o delito tipificado na inicial.

Verificada a responsabilidade penal dos réus, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que os acusados não ostentam antecedentes criminais, assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, verifico que os réus preenchem os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois são primários, de bons antecedentes e não há provas cabais nos autos de que se dediquem às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar máximo, chegando a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena fixa, que os Tribunais Superiores entendem que o tráfico hediondo não se equipara a crime hediondo, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade.

Por fim, considerando o teor da Resolução nº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar NICOLAS NICOLÓ RANTE e LUCAS TADEU DE AZEVEDO BARBOSA MIZOTE, qualificados nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 c.c. art 29, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal, cada.

A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Concedo aos acusados, ora condenados, o direito de apelar desta sentença em liberdade.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária deferida aos réus.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da sanção penal imposta e para incidência das consequências legais decorrentes da sentença penal condenatória.

P.I.C.

São Paulo, 9 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA